10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 참사 관련 기록물 피해자 열람지원 규칙

[시행 2026. 10. 28.] [10.29이태원참사진상규명과재발방지를위한특별조사위원회고시 제2026-1호, 2026. 10. 20., 제정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 10 · 29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법」(이하 '법'이라 한다) 제77조 제2항에 따라 피해자가 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(이하 '위원회'라 한다)에 참사 관련 기록물 열람을 요구하고 그에 대해 위원회가 지원 처리하는 절차와 기준을 명확히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규칙은 위원회가 보유·소장하고 있는 참사 관련 기록물의 열람지원에 적용한다. 다만, 다른 규정에서 특별히 정한 경우에는 그렇지 않다.

제3조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "참사 관련 기록물"이란, 위원회가 10 · 29이태원참사와 관련하여 수집하고 보존하는 기록물(이하 '기록물'이라 한다)을 말한다.
2. "피해자"란 법 제2조 제3호에 해당하거나, 행정안전부, 중앙재난안전대책본부, 보건복지부 등 관계 정부기관에서 이태원참사 관련 피해자로 확인된 사람을 말한다.
3. "열람"이란 위원회가 열람 신청한 피해자에게 기록물 정보를 시청각으로 직접 확인할 수 있도록 제공하는 것을 말한다. 사본·복제물의 제공 등은 제외한다.
4. "열람 담당자"란 피해자 열람지원을 수행하는 위원회의 직원을 말한다.
5. "열람 총괄부서"란 피해자 열람지원을 총괄하는 부서를 말하며, 위원회 자료기록단으로 한다.
6. "소관부서"란 열람 신청된 기록물을 현재 소관 업무 수행에 사용 중인 위원회의 부서를 말한다.

제4조(피해자 열람지원 업무) ① 위원회는 피해자 열람지원이 효율적으로

이루어질 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 피해자 열람지원 정책 및 절차, 기준 수립
2. 방문, 우편, 정보통신망, 모사전송 등을 이용한 기록물 열람 신청 접수
3. 열람용 목록 및 안내자료 작성·제공
4. 열람 절차 운영
5. 기록물의 열람 가능 여부 결정 및 처리
6. 열람 대상 기록물 제공
7. 기타 피해자 열람지원에 필요한 사항

② 위원회는 피해자 열람지원에 필요한 인력과 시설 · 장비를 갖추어야 한다.

③ 피해자 열람지원 업무시간은 「국가공무원 복무규정」 제9조에 따른 공무원의 근무시간을 원칙으로 한다.

제5조(기록물의 열람용 목록) 위원회는 피해자가 기록물의 보유 현황을 찾을 수 있도록 열람용 목록을 작성하고, 피해자가 열람 신청을 위해 요구하는 경우 이를 제공하여야 한다.

제2장 기록물의 열람 신청

제6조(기록물의 열람 신청 접수) ① 열람 담당자는 기록물의 열람을 신청하는 자(이하 "신청인"이라 한다)의 요구를 방문, 우편, 정보통신망, 모사전송 등을 통해 접수해야 한다.

② 제1항에 따른 신청인은 별지 제1호 서식의 신청서와 별지 제2호 서식의 서약서를 제출해야 한다.

제7조(신청인의 확인) ① 열람 담당자는 신청인 본인 또는 대리인임을 확인할 필요가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 '정보공개법'이라 한다) 시행령 제15조를 준용하여 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인해야 한다.

② 열람 담당자는 신청인이 법 제2조 제3호에 해당하거나, 행정안전부, 중앙재해대책본부, 보건복지부 등 관계 정부기관에서 이태원참사 관련 피해자로 확인된 사람임을 확인해야 한다.

③ 열람 담당자는 제1항 및 제2항에 따라 신분증 및 관련 증빙서류를 요구할 수 있다.

제3장 기록물의 열람 승인

제8조(신청사항의 확인) 열람 담당자는 신청인의 구체적인 신청대상, 사유, 증빙자료 등을 확인하여야 하며, 필요한 경우에는 위원회 소관부서 또는 관계기관에 문의하여 처리할 수 있다.

제9조(소관부서의 의견제출) 소관부서는 제8조에 따라 열람 담당자가 요청하는 증빙자료의 확인 및 열람 승인 여부에 대한 의견을 제출하여야 한다.

제10조(기록물의 열람 승인) ① 위원회는 신청사항에 대한 검토, 소관부서의 의견 등을 종합하여 열람 승인 여부를 결정하여야 한다.

② 제1항에 따른 열람 승인 여부 결정 시 다음 각호에 해당하는 경우에는 열람을 승인하지 않거나 부분적으로 승인할 수 있다.

1. 다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령(국회규칙 · 대법원규칙 · 헌법재판소규칙 · 중앙선거관리위원회규칙 · 대통령령 및 조례로 한정한다)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 경우
2. 국가안전보장 · 국방 · 통일 · 외교관계 등에 관한 사항으로서 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우
3. 국민의 생명 · 신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우
4. 위원회 진상규명조사, 재난·안전관리 제도 개선, 피해자 권리보장 관련 직무수행을 현저히 곤란하게 한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우
5. 법 제3조 제3호 및 개인정보 보호법 제4조, 제18조 등을 고려하여 기록물의 내용에 포함된 정보주체, 피촬영자, 기타 권한이 있는 제3자의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 경우

③ 제1항에 따른 열람 승인 여부 결정 시 열람 신청된 기록물의 생산자, 원소유자 등이 따로 있는 경우에는 그 의견을 들어 승인 여부를 결정한다.

④ 제1항에 따른 열람 승인 여부 결정을 위하여, 필요한 경우에 그에 관한 사항을 열람심의회에서 심의·의결할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 열람 승인 여부는 별지 제3호 서식의 통지서로 작성되어 우편 · 모사전송 · 전자우편 등의 방식으로 신청인에게 제공되어야 한다.

⑥ 열람 담당자는 제5항에 따른 통지서 작성 이전에 신청인과 열람 일자 등을 협의하여 해당 내용을 기재하여야 한다.

⑦ 그밖에 결정 기한, 결정 기한 연장, 제3자 통지, 반복 신청, 부분 열람 등에

관해서는 정보공개법 제11조, 제11조의2, 제13조, 제14조를 준용한다.

제11조(열람심의회) ① 위원회는 열람 승인 여부 등을 심의·의결하기 위하여 열람심의회(이하 "심의회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

② 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 열람 신청된 기록물의 열람 가능 여부를 결정하기 곤란한 사항
2. 그 밖에 피해자 열람지원과 관련하여 열람 총괄부서의 장이 심의를 요청한 사항

③ 심의회는 심의회 위원장 1명을 포함하여 5명의 위원으로 구성한다.

④ 심의회의 위원은 위원회 소속 공무원 또는 외부 전문가로 지명하거나 위촉하되, 3명 이상은 특별조사 업무, 정보공개·기록물관리 업무 또는 대상 자료 및 공개·열람에 관한 경험 및 지식을 가진 외부 전문가로 위촉하여야 한다.

⑤ 심의회 위원장은 심의회의 위원 중에서 위원회 위원장이 지명한다.

⑥ 심의회의 회의는 위원회 위원장의 요청에 따라 소집되며, 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원회 위원장이 심의회의 의결 사항이 부적합하다고 판단하는 경우에는 재심의를 요청할 수 있으며, 재심의 결과를 따라야 한다.

⑧ 심의회의 위원의 임기는 1년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 공무원인 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다.

⑨ 심의회의 위원 중 소속 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 수당·여비와 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

⑩ 간사는 별지 제4호 서식의 심의회 회의록 및 별지 제5호 서식의 심의의결서를 관리하여야 한다.

제12조(이의신청) ① 신청인이 제10조의 미승인 결정 또는 부분 승인 결정에 대하여 불복이 있거나 제6조의 신청 접수 후 20일이 경과하도록 승인 여부 결정이 없는 때에는 위원회로부터 승인 여부의 결정 통지를 받은 날 또는 신청 접수 후 20일이 경과한 날부터 30일 이내에 위원회에 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의신청을 하고자 하는 신청인은 별지 제6호 서식의 이의신청서를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다.

③ 위원회에 제1항에 따른 이의신청이 있는 경우에는 심의회를 개최하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의회를 개최하지 아니할 수 있으며 개최하지 아니하는 사유를 신청인

에게 문서로 통지하여야 한다.

1. 심의회의 심의를 이미 거친 사항
2. 단순 · 반복적인 신청
3. 법령에 따라 비밀로 규정된 정보에 대한 신청

④ 위원회는 이의신청을 받은 날부터 7일 이내에 그 이의신청에 대하여 결정하고 그 결과를 신청인에게 지체 없이 문서로 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 정하여진 기간 이내에 결정할 수 없을 때에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 기산하여 7일의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.

⑤ 위원회가 이의신청을 각하(却下) 또는 기각(棄却)하는 결정을 한 경우에는 신청인에게 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 사실을 제4항에 따른 결과 통지와 함께 알려야 한다.

제4장 기록물의 열람 제공

제13조(열람의 방법) ① 열람은 승인된 신청인 또는 신청인의 대리인만이 할 수 있다.

② 기록물 열람을 제공하는 경우에 기록물의 사본(전자파일 포함)으로 열람하게 하는 것을 원칙으로 한다.

③ 제2항에도 불구하고 기술적·물리적 사유로 열람용 사본을 제작할 수 없는 경우나 그 밖에 사본 열람이 곤란한 경우에는 원본으로 열람하게 할 수 있다.

④ 열람 담당자는 기록물의 열람을 제공할 경우에는 해당 기록물의 전체 수량을 고려하여 순차적으로 제공할 수 있다.

⑤ 열람 담당자는 열람 대상 기록물을 촬영 또는 복사하는 행위 등을 하지 않도록 기록물을 열람하는 자에게 고지해야 한다. 다만, 기록물을 열람하는 자가 요청할 경우 메모를 위한 종이와 필기구 또는 타이핑 도구의 사용을 허락할 수 있다.

⑥ 열람 담당자는 기록물을 열람하는 자가 제5항을 위반할 우려가 있는 경우에는 경고 및 퇴실 조치를 할 수 있다.

⑦ 열람 담당자는 제5항의 준수를 위하여, 기록물 열람을 제공하는 경우에 입회하거나, 영상정보처리기기를 사용할 수 있다. 다만, 영상정보처리기기를 사용하는 경우에는 기록물을 열람하는 자에게 취지를 설명하고

동의를 얻어야 한다.

⑧ 제2항에 따른 기록물 사본의 열람이 종료되면 해당 사본은 삭제 또는 파기한다.

제14조(기록물 원본의 열람) ① 열람 담당자는 원본 기록물을 열람할 장소를 별도로 지정할 수 있으며, 원본을 열람할 때에는 입회해야 한다.

② 기록물의 원본을 열람하는 자는 기록물의 멸실, 손상, 문자의 가감 및 변경 등을 해서는 안 되며 기록물 정리·편철 상태 등이 훼손되지 않도록 해야 한다.

③ 열람 담당자는 기록물의 원본을 열람하는 자가 제2항을 위반할 우려가 있을 경우에는 경고 및 퇴실 조치를 할 수 있다.

제15조(법원의 문서송부 촉탁 등) ① 위원회는 「형사소송법」 제272조 및 「민사소송법」 제352조에 따라 법원에 송부하는 기록물에 대하여 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 민감정보 및 제24조에 따른 고유식별정보의 제공을 제한할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 「형사소송규칙」 제132조의5 제2항 및 「민사소송규칙」 제76조의2 제2항에 따라 법원이 민감정보, 고유식별정보 등의 개인정보를 요구할 경우에는 협조해야 한다.

③ 개인정보가 포함된 기록물을 전자파일로 제공하는 경우에는 해당 파일의 암호설정, 보안USB 또는 보안 메일 송부 등의 보안조치와 정식 반출승인 처리 등을 철저히 해야 하며, 종이 형태로 제공하는 경우에는 인편 또는 등기로 제공하여 민감정보 및 고유식별번호 등이 외부로 유출되지 않도록 조치를 해야 한다.

제16조(열람 처리대장의 작성) ① 열람 담당자는 열람 신청을 접수한 경우에는 별지 제7호 서식의 열람 처리대장을 작성·관리하여야 한다.

② 열람 처리대장의 보존기간은 10년으로 한다.

제17조(운영세칙) 이 규칙의 시행에 필요한 세부사항은 위원장이 따로 정한다.

부칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

참사 관련 기록물 피해자 열람 신청서

신청일자			**신청번호**	(담당자가 기재)
신청인	성명	(서명)	**생년월일**	2000.00.00.
신청인 연락처	(개인전화번호 및 전자메일주소 기재)			
※ 신청인은 피해자 해당 증빙서류를 별첨하여 제출				
신청목적				
신청내용	순번	해당 기록물 명칭, 참조번호 등	비고	
	1	**필요시 추가 및 목록 별첨*		
	2			
	3			

「10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 참사 관련 기록물 피해자 열람지원 규칙」 제6조에 따라 위와 같이 열람을 신청합니다.

년 월 일

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위원장 귀하

[별지 제2호 서식]

참사 관련 기록물 피해자 열람 서약서

1. 열람 과정에서 취득하여 알게 된 정보는 「10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법」에 따라 10·29이태원참사의 진상규명과 자신의 권리구제 이외의 목적으로 사용하지 않으며, 그 비밀을 유지합니다.

※ 열람·메모한 내용 중 법령상 비공개 대상 정보(수사·조사 기밀, 공공안전 등) 및 제3자의 개인정보를 당사자 동의나 정당한 권한 없이 유출·유포하는 경우, 목적 외 이용으로 간주되어 관련 법에 따라 처벌받을 수 있음.

2. 위원회 참사 관련 기록물을 열람함에 있어 아래 사항을 준수합니다.

가. 기록물의 사진 촬영, 복사, 녹음 등의 금지

나. 기록물의 무단변조, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 보호·관리

※ 위 사항 준수를 위하여 열람시 촬영·녹음 장치 미휴대 및 가방 등 별도 보관

이와 같이 참사 관련 기록물 열람을 신청하고, 열람에 관한 사항을 준수할 것을 동의하며, 이를 위반하였을 경우 관련 법령에 따른 법적 책임을 감수하겠습니다.

신청일자			신청번호	(담당자가 기재)
신청인	성명	(서명)	생년월일	2000.00.00.

[별지 제3호 서식]

참사 관련 기록물 피해자 열람 결정 통지서

신청일자		신청번호		신청인	
신청내용					
승인내용					
미승인내용 및 사유					
열람일자 및 장소					

귀하의 열람 신청에 대한 결정 내용을 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위원장

기안자(직급) 서명	검토자(직급) 서명	결재권자(직급) 서명
협조자(직위/직급)서명		
문서번호	처리과명- 일련번호(시행일자 . . .)	
우 주소		홈페이지주소
전화(전송(	담당자 공식전자우편주소/공개구분	

[별지 제4호 서식]

열람심의회 회의록

제 목			회 차	
일 시			장 소	
참석자	위 원			
	배석자			
회의진행순서				
안건				
발언요지				
결정사항				
표결내용				
비 고				

[별지 제5호 서식]

열람심의의결서

일시					
장소					
안건					
의결주문					
심의위원	직위	성명	의결내용		서명
			가	부	
위원장					
위원					
위원					
위원					
위원					

[별지 제6호 서식]

참사 관련 기록물 열람 승인 결정 등 이의신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인(대리인)이 작성하지 않습니다.

신청번호	신청일	처리기간:

이의신청인	성명(법인·단체명 및 대표자 성명)	생년월일(성별) ( )
	여권·외국인등록번호(외국인의 경우 작성)	사업자(법인·단체)등록번호
	주소(소재지)	전화번호(또는 휴대전화번호)
	전자우편주소	팩스번호

승인 또는 미승인 내용	

이의신청 사유 ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	결정에 대하여 불복이 있는 때
	열람(승인[ ] 부분 승인[ ] 미승인[ ]) 결정 통지서를 년 월 일에 받았음. ※ 승인 결정에 대한 이의신청은 제3자의 경우에만 해당됩니다.
	신청 접수 후 20일이 경과하도록 결정이 없는 때
	[ ] 년 월 일에 열람을 신청했으나, 결정 통지서를 받지 못했음.

이의신청의 취지 및 이유	

위와 같이 이의신청서를 제출합니다.

년 월 일

이의신청인 (서명 또는 인)

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위원장 귀하

[별지 제7호 서식]

참사 관련 기록물 피해자 열람 처리대장

신청일자	신청번호	신청인	신청사항		결정내용					처리사항			비고
			신청내용	신청목적	소관부서	결정구분	승인내용	미승인내용 및 사유	결정통지일	열람일자	열람장소	입회자	